

어선법 일부개정법률안

심 사 보 고 서

2025. 8. .

농림축산식품해양수산위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자: 2024년 11월 13일, 이양수의원 등 10인

나. 회부일자: 2024년 11월 14일

다. 상정 및 의결일자:

제420회 국회(임시회)

제3차 농림축산식품해양수산위원회(2025.1.9.) 상정, 제안설명,

검토보고, 대체토론, 소위원회

제427회 국회(임시회)

제1차 해양수산법안심사소위원회(2025.7.29.) 상정, 제안설명, 축조

심사, 의결(대안반영폐기)

제6차 농림축산식품해양수산위원회(2025.7.29.) 상정, 소위심사보고,

축조심사, 찬반토론, 의결(대안반영폐기)

2. 제안설명의 요지

(이양수 의원)

현행법은 어선 소유자로 하여금 어선을 항행 또는 조업의 목적으로 사용할 경우에는 어선검사증서·어선특별검사증서 또는 임시항행검사증서를 어선에 비치하도록 하면서, 이를 위반할 경우 100만원 이하의 과태료를 부과하고 있음.

그러나, 어선을 포함하여 바다를 항해하는 선박은 특성상 해수의 유입 등으로 인해 어선 또는 선박 내에 비치하고 있는 종이 증서의 훼손·분실이 잦아 관리에 어려움이 있음.

또한 훼손·분실될 경우 어민들은 증서를 재발급 받아야 하는 불편을 겪게 되고 검사증서(인쇄물)의 재발행으로 인한 행정력 또한 낭비되어 유·무형의 경제적 손실이 발생하고 있음.

이에, 현행 선박안전법에서도 전자적 형태의 증서를 포함하고 있듯 어선의 경우에도 전자적 형태의 검사증서 비치를 인정하는 규정을 마련하고자 하려는 것임(안 제29조).

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 김성완)

현행법 제29조에 따르면 어선의 소유자는 어선을 항행 또는 조업의 목적으로 사용할 경우에는 어선의 효율적인 관리와 안전성 확보를 위하여 어선검사증서등을 어선에 비치하도록 규정하고 있고, 같은 법 제53조에서는 어선검사증서등을 어선 안에 갖추지 아니하고 어선을 항행하거나 조업에 사용한 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있음.

그런데, 현행법 시행규칙 제63조제3항¹⁾에 따라 「전자증서정보시스템」을 통해 어선검사증서등을 전자문서의 형태로 발급²⁾하고 있음에도 현행 법령상 문서의 개념에 전자문서가 포함되는지 명확하지 않아 현장에서 이를 관행적으로 종이문서라고 해석하여 별도로 출력하여 보관·활용하는 등 전자문서와 종이문서를 이중으로 취급하는 불편이 있고, 어선의 특성상 해수의 유입 등으로 인해 어선 내에 비치하고 있는 종이 증서의 훼손·분실이 생길 수 있는 문제가 있다는 지적이 있는바, 개정안은 어선검사증서등을 전자적 형태로 비치하는 경우에도 어선 검사증서등을 비치한 것으로 인정하려는 데에 그 입법 목적이 있음.

- 참고로, 유사 입법례로 「선박안전법」에서는 선박검사증서등 비치 시 전자적 형태의 증서를 포함한다고 명확하게 규정하고 있음.

1) 「어선법 시행규칙」

제63조(검사증서의 서식 등) ③ 제1항 각 호에 해당하는 검사증서, 검정증서 및 확인증은 해양수산부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 전자적 형태의 증서로 발급할 수 있다.

2) 「어선검사증서의 전자적 형태의 증서 발급에 관한 고시」가 2024.6.21. 제정·시행되어 이미 전자적 형태의 어선검사증서 발급이 시행 중이고, 2024.12월 기준 일평균 약 120건 정도 발급되고 있음

[표] 유사 입법례

「선박안전법」
제17조(선박검사증서등이 없는 선박의 항해금지 등) ③ 선박검사증서등을 발급 받은 선박소유자는 그 선박 안에 선박검사증서등(전자적 형태의 증서를 포함한다)을 갖추어 두어야 한다. 다만, 소형선박의 경우에는 선박검사증서등을 선박 외의 장소에 갖추어 둘 수 있다

「전자문서 및 전자거래 기본법」과의 관계를 보면, 전자문서의 종이문서로서의 효력을 이미 제4조에서 인정하고 있으나, 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제4조의2에서는 전자문서를 보관함으로써 관계 법령에서 정하는 문서의 보관을 갈음할 수 있다고 규정하면서 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우는 그 예외로 두고 있음.

따라서, 개정안과 같이 명확하게 어선검사증서등에 전자적 형태를 포함한다고 규정하면, ‘다른 법령에 특별한 규정’이 있어 전자문서로의 갈음이 불가능한 것으로 해석할 여지를 없애는 등의 효과가 있을 것으로 보여짐.

[표] 관련 조문

「전자문서 및 전자거래 기본법」
제4조(전자문서의 효력) ① 전자문서는 전자적 형태로 되어 있다는 이유만으로 법적 효력이 부인되지 아니한다.

이에 대하여 관계부처인 해양수산부는 바다에서 조업·항행하는 어선 특성상 종이 인쇄물 형태의 어선검사증서 등은 오염·훼손·분실 위험이

높으므로, 이를 예방하고자 하는 개정안의 취지에 공감한다는 의견을 제시하였음.

4. 대체토론의 요지

없음

5. 소위원회 심사내용

(소위원장 조경태)

개정안의 내용을 대안에 반영하고, 이 법안을 본회의에 부의하지 아니하기로 함.

6. 찬반토론의 요지

없음

7. 심사결과

대안반영폐기